В _____ районный суд
Истец (потребитель): _____
Ответчик: _____
(наименование, адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о защите прав потребителя

____ _____ 20____ года между мной и _____ заключён договор _____ (номер, предмет, цена _____ рублей), что подтверждается _____.

В ходе эксплуатации (исполнения договора) выявлены недостатки: _____, что подтверждается _____ (акт, заключение специалиста).

____ _____ 20____ года я обратился к ответчику с претензией о _____. Претензия получена ____ _____ 20____ года и в установленный срок не удовлетворена (оставлена без ответа).

Неустойка за период с ____ _____ 20____ года по ____ _____ 20____ года составляет _____ рублей (расчёт прилагается).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 13, 15, 18 (29) Закона РФ «О защите прав потребителей»,

ПРОШУ:

- взыскать с ответчика уплаченную сумму (стоимость устранения недостатков) — _____ рублей;
- взыскать неустойку — _____ рублей и убытки — _____ рублей;
- взыскать компенсацию морального вреда — _____ рублей;
- взыскать штраф в размере 50 % от суммы, присуждённой в пользу потребителя.

> От уплаты государственной пошлины истец освобождён при цене иска до 1 000 000 рублей (ст. 333.36 НК РФ).

Приложение

1. Копия договора, кассовые и платёжные документы.
2. Копия претензии и доказательства её направления.
3. Заключение специалиста, расчёт неустойки.
4. Копия иска для ответчика.

Дата, подпись истца «____» _____ 20____ г.

Образец носит информационный характер, не является юридической консультацией и требует адаптации к обстоятельствам дела. Правовая основа: ст. 4, 13, 15, 18, 23, 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»; ст. 131 ГПК РФ. Адвокат Юрий Анатольевич Кочевинов · vk.com/advocat_yuriy51